

1500880-80.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael de Souza Jesus

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

RAFAEL DE SOUZA JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 11 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500880-80.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500880-80.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael de Souza Jesus

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

RAFAEL DE SOUZA JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no

dia 11 de outubro 2021, por volta das 08h30, na Rua José Diniz, nº 50, Jardim Marisa, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, tinha em depósito, para fins de fornecimento a terceiros, 02 (duas) trouxas envoltas em sacolas plásticas, contendo várias pedras de crack, subproduto da cocaína, com massa líquida total de 48,78g (quarenta e oito gramas e setenta e oito centigramas), e 01 (um) pé de maconha que, após processo de desidratação, passou a apresentar a massa líquida de 19,88g (dezenove gramas e oitenta e oito centigramas), tratando-se de substâncias que causam dependência e estão relacionadas na Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, anexa à Portaria SVS/MS nº 344/98.

Segundo narra o Promotor de Justiça, policiais militares foram acionados para comparecerem à residência do acusado, em razão da ocorrência de algazarra, bem como da existência de uma caminhonete que seria produto de crime de roubo.

No local, os policiais localizaram o referido veículo, sem placas, sendo apurado que ele havia sido subtraído na cidade de Paraguaçu Paulista/SP, fato apurado em outro procedimento.

Recebidos pelo denunciado e verificando a presença de outras três pessoas no imóvel, os policiais indagaram-nos sobre a existência de drogas ali, ao que todos responderam negativamente.

Acionado o canil da Polícia Militar, no quarto de Rafael, no interior do colchão da sua cama, foram localizados os invólucros plásticos contendo as porções de crack acima descritas e, no quintal, o pé de maconha.

Argumenta o Promotor de Justiça que as circunstâncias do fato, somadas à quantidade e à variedade de drogas apreendidas, denotam a destinação dessas ao fornecimento a terceiros.

Em audiência de custódia (fls. 111/116), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, expedindo-se mandado de prisão (fls. 123/124).

O acusado constituiu advogado (fls. 132/133 e 143).

A Defesa juntou documentos (fls. 144/145).

Comunicada a impetração de Habeas Corpus em favor do autuado e o deferimento do pedido liminar (fls. 147/167 e 168), expediu-se alvará de soltura (fls. 169/170).

A denúncia (fls. 205/208) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/200) e foi recebida em 22 de novembro de 2021 (fls. 210/211).

Citado (fls. 230), o réu, assistido por Defensor constituído (fls. 143), apresentou resposta à acusação (fls. 212/215), alegando inépcia da inicial acusatória.

Afastada a preliminar arguida e inexistindo causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 226).

Durante a instrução processual, foram ouvidas três testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os relatos orais foram captados em gravação audiovisual (fls. 277/278).

Nos debates, também captados em gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 277/278).

O Defensor, por sua vez, requereu a desclassificação do crime para o previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal, a diminuição da pena na forma prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 277/278).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/11) e de exibição e apreensão (fls. 19/20), das fotografias de fls. 21/24, dos laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 187/189 e 190/192) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

Os laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 187/189 e 190/192) demonstram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contém Tetrahydrocannabinol e cocaína em suas composições.

A testemunha Denise de Souza Silva (fls. 277/278), esposa do acusado, declarou que,

no dia anterior ao fato, compareceu, juntamente com Rafael e alguns amigos, a uma boate e, ao saírem, foram todos para residência do réu, para dormir. Os policiais militares chegaram ao local por volta das 06h e encontraram todos dormindo. Além dela e do acusado, na imóvel, havia mais 08 (oito) pessoas. Ressaltou que, embora os milicianos tenham encontrado um veículo furtado no quintal da casa, não soube informar como ele foi colocado ali, pois quando chegaram, esse veículo não estava lá. Após os policiais militares revistarem todos na residência, o canil da Polícia Militar foi acionado e logrou encontrar um saquinho contendo crack, além de um pé de maconha no quintal da residência. Entretanto, não acompanhou o encontro das referidas drogas. Por fim, afirmou que o acusado era usuário de drogas.

Essa declaração é divergente da prestada na fase administrativa (fls. 08), ocasião em que Denise afirmou que os policiais acionaram o canil e o cão achou dentro do colchão onde Rafael e eu estávamos dormindo uma porção de crack; depois fiquei sabendo que eles encontraram no quintal um pé de maconha.

Ainda, destoando das versões apresentadas pelas testemunhas Matheus e Franklin e do próprio acusado, Denise afirmou que, na residência, estavam oito pessoas, enquanto aqueles informaram que havia apenas quatro.

A dissonância entre os depoimentos coloca dúvida sobre a veracidade do relato de Denise.

Por sua vez, a testemunha Matheus Martin Rodrigues (fls. 277/278), policial militar, narrou que, no dia do fato, juntamente com seu colega de ofício, foram acionados, via COPOM, para comparecerem à residência do acusado, pois, segundo informações, havia, no local, um veículo furtado. Quando chegaram, visualizaram o referido veículo sem o emplacamento. Ao se aproximarem da porta da residência, visualizaram dois indivíduos dormindo e, após serem acordados e indagados, informaram que havia mais duas pessoas em outro cômodo. Revistados, nada de ilícito foi encontrado com eles. Entretanto, um dos indivíduos, por prenome Paulo, era conhecido nos meios policiais pela prática de crimes. Acionou-se, então, o canil da Polícia Militar que, ao comparecer, logrou encontrar, no colchão no qual o acusado e sua namorada Denise dormiam, duas porções de crack. A testemunha ressaltou que as buscas e o encontro da droga foram acompanhados por Denise. Posteriormente, no quintal da casa, foi encontrado um pé de maconha. Indagado pelos policiais, o acusado negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos. Inicialmente, Rafael informou que seu amigo Paulo havia chegado à residência com o veículo furtado, mas, na Delegacia de Polícia, alterou sua versão. O proprietário do veículo foi acionado e, com a chave reserva, retirou-o do local.

A testemunha Franklin de Castro Alves (fls. 277/278), policial militar, reprisou as declarações prestadas por Matheus, acrescentando que lá também foram encontradas a quantia de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais) e uma corrente dourada com Paulo. Lembre-se que a condição funcional das testemunhas, como policiais militares, não diminui o valor de suas declarações se não houver indícios de que tenham mentido. Neste sentido:

(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 739749/RS; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 19.05.2016).

(...) carece de lógica investir alguém no exercício de função pública e, depois, negar credibilidade, antecipadamente, ao relato que venha a prestar de sua atividade oficial. O depoimento policial só se torna suspeito de parcialidade, se resultar demonstrado algum interesse particular seu na investigação ou desvio de conduta, na espécie inócua (...). (TJSP; Apelação nº 1367.071/2; 14ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador René Ricupero; proferida em 30/09/2003).

No caso, não há indício algum de que as testemunhas policiais militares tenham mentido, tampouco de que possuíssem motivos para tanto.

Interrogado (fls. 277/278), o acusado declarou que era usuário de maconha e crack havia oito meses, período em que ficou separado de sua namorada. Quanto às drogas encontradas no dia do fato, confessou a propriedade, alegando, porém, que eram para seu consumo. Informou que comprou R\$ 700,00 (setecentos reais) em crack e, quanto ao pé de maconha, não o plantou, mas o deixou crescer, já que é usuário da droga.

Quanto ao veículo encontrado em sua residência, não soube explicar quem o deixou lá. Afirmou que chegaram à sua moradia, além dele e de Denise, mais 04 (quatro) pessoas, ficando ali, para dormir, apenas dois deles.

A convergência entre os relatos orais evidencia que o denunciado, na data do fato, guardava, em seu colchão, 48,78g (quarenta e oito gramas e setenta e oito centigramas) de crack e tinha um pé de maconha crescendo no quintal.

Não há dúvidas de que, ao menos, o crack se destinava ao fornecimento a terceiros. A quantidade total dessa droga apreendida, 48,78g (quarenta e oito gramas e setenta e oito centigramas), seria suficiente para confeccionar quase duas centenas de papелotes individuais.

Neste sentido, são esclarecedores os casos objetos dos julgados a seguir, nos quais cada porção individual da droga pesava em média 0,912g (novecentos e doze miligramas) e 0,91g (noventa e um centigramas) respectivamente:

(...) trazia consigo 58 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso de 45,8 gramas, 48 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 43,8 gramas e 18 invólucros plásticos contendo crack, com peso de 4,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; 16ª Câmara Criminal; Apelação nº 990081469807; Relator: Desembargador Pedro Menin; j. 13/04/2010).

(...) trazer consigo, para consumo de terceiros, 91g (noventa e um gramas) de "maconha", dispostos em cem papелotes plásticos, 42g (quarenta e dois gramas) de "cocaína", acondicionados em quarenta e dois supositórios plásticos, e 7,8g (sete gramas e oito decigramas) de "crack", acondicionados em trinta invólucros de papel alumínio, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; 36ª Câmara Criminal; Apelação nº 990093256975; Relator: Desembargador Toloza Neto; j. 25/05/2010).

Não parece razoável supor que um mero usuário tivesse consigo tamanha quantidade de droga para seu consumo.

Ademais, foi apreendido, na residência, dinheiro sem origem lícita comprovada.

Ao manter em depósito substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros, o denunciado realizou conduta prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Por estar evidenciado o tráfico, fica logicamente afastada a possibilidade de desclassificar a conduta para o art. 28, Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, o réu é tecnicamente primário e não há notícia de que integre organização criminosa. A quantidade de substância entorpecente, por si só, é insuficiente para evidenciar que se dedicava à atividade delitiva. Sendo assim, aplica-se a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às penas do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é tecnicamente primário.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

A culpabilidade do acusado (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Em que pese o réu ter confessado a propriedade dos entorpecentes encontrados na sua residência, afirmou que se destinavam ao seu consumo. Portanto, não é aplicável a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase do cálculo, configurada uma minorante (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), diminui-se a sanção em 2/3 (dois terços). Aplica-se o redutor máximo,

porque inexistem elementos para justificar maior severidade.

Com a diminuição, passam-se as sanções para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Considerando o quantum da pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto (art. 33, § 2º, CP).

Ante o disposto no artigo 44 e correlatos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar RAFAEL DE SOUZA JESUS, nascido aos 20/07/1991, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Maria Simone de Souza e Rogério da Silva Jesus, inscrito no RG sob o nº 47.799.944 SSP/SP e no CPF sob o nº 386.782.468-12, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Fixado o regime aberto para o início do cumprimento de pena, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, concedo ao acusado a gratuidade processual, de modo que arcará com o pagamento das custas processuais somente se houver melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a imediata destruição das drogas que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 141 e 183) resulta do tráfico de drogas. Por conseguinte, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Como a corrente dourada apreendida (fls. 19/20) não pertencia ao réu e não foi reclamada pelo proprietário, autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado. Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensor constituído (fls. 143).

Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral, e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 09 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA